

1500290-24.2021.8.26.0480

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Francisca Lima de Sousa

Vistos.

I - RELATÓRIO

MARIA FRANCISCA LIMA DE SOUSA foi denunciada, em 02/06/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 20/02/2021, por volta das 08h10, teria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500290-24.2021.8.26.0480 - lauda

Processo nº:

1500290-24.2021.8.26.0480

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Francisca Lima de Sousa

Vistos.

I - RELATÓRIO

MARIA FRANCISCA LIMA DE SOUSA foi denunciada, em 02/06/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 20/02/2021, por volta das 08h10, teria sido surpreendida tentando ingressar na Penitenciária desta comarca, na posse de duas folhas de papel contendo a droga sintética K4 (ADB-BUTINACA), com massa líquida aproximada de 5,82 g (cinco gramas e oitenta e duas centigramas) (fls. 129/132).

Decisão de fls. 136/138 impôs medidas cautelares à ré.

Devidamente notificada (fls. 160/161), a ré apresentou defesa preliminar

(fls. 169/171).

Denúncia recebida em 18/08/2022 (fls. 177/179); ré foi citada e intimada (fls. 209), constituiu defensor (fls. 200/201) .

Durante audiência de instrução realizada em 28/09/2022 foram ouvidas duas testemunhas e interrogada a ré (fls. 217/226).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação da ré, nos termos da denúncia (fls. 217/218). A Defesa, a seu turno, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto (fls. 226 - gravado em áudio e vídeo).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, inexistente irregularidade ou nulidade a sanar e presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na incoativa foram demonstradas pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 05/06; laudo pericial (fls. 13/15); depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 45, 52, 53, 58 e 117) e demais documentos (fls. 07/11, 35/74 e 118/120), além do relatório final de fls. 121/125 e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Kelly Mariane Passoni de Souza e Silvana Henares de Oliveira, testemunhas (fls. 52 e 53), agentes de segurança penitenciária, na fase inquisitiva, relataram que ao submeterem MARIA à inspeção por scanner corporal viram algo anormal em seu corpo. Após negativa, a ré admitiu trazer algo na calcinha; na sequência, foram localizadas duas folhas de droga sintética K4 no forro da calcinha. Em juízo, Silvana afirmou que, na data dos fatos, ao revistarem a ré por scanner notaram algo estranho, então, o processo foi repetido. A ré admitiu os fatos e disse que a droga teria como destinatário seu companheiro. Em juízo, Kelly relatou que através de scanner localizaram um volume anormal no quadril da ré, que inicialmente negou a posse da droga. Repetiram a inspeção por scanner e a ré acabou por assumir a posse do entorpecente. Em sala reservada, a ré entregou sua calcinha, onde encontrada as duas folhas de papel. A ré levaria a droga para seu companheiro (fls. 223 e 224 - gravado em áudio e vídeo).

Antonio Kacio Sousa da Silva, testemunha, na fase inquisitiva (fls. 58), relatou que, na data dos fatos, aguardava a visita de sua mãe, a ré MARIA FRANCISCA, quando foi informado de que ela havia sido flagrada na posse de entorpecente. Foi a primeira vez que sua mãe teve problemas durante as visitas que faz e que nunca pediu que a ré lhe trouxesse nada ilícito. Não está sendo coagido, ameaçado ou possui dívida na unidade. Não sabe se sua família ou genitora estão passando por problemas financeiros ou se estão sendo coagidos ou ameaçados.

MARIA FRANCISCA LIMA DE SOUSA, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 117), relatou que, em 20/02/2021, ao visitar seu filho Antonio Kacio Sousa da Silva, no presídio de Presidente Bernardes, foi abordada por uma mulher que lhe pediu para levar duas folhas de papel para o interior do estabelecimento prisional. Ao passar pelo Raio-X, soube que se tratava da droga K4. Em juízo, admitiu a posse da droga e disse que na ocasião enfrentava dificuldades financeiras e por isso aceitou ingressar com a droga no presídio. A "menina" iria lhe pagar R\$ 500,00 (quinhentos reais) e teria dito que na folha de papel havia maconha (fls. 225 - gravado em áudio e vídeo).

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "K4", proscrita no território nacional, levada pela ré em suas vestes até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

Não há como se reconhecer a excludente de culpabilidade, decorrente de suposta inexigibilidade de conduta diversa, pois o estado de penúria alegado pela Defesa não é extremo o bastante e não foi adequadamente demonstrado. Ademais, poderia ser mitigado através da adesão da ré a programas assistenciais notoriamente mantidos pelos governos federal, estadual e municipal.

O relato das testemunhas foi confirmado pela ré, que admitiu a prática delituosa. Trata-se de confissão válida, dada sua espontaneidade e alinhamento com as demais provas dos autos, notadamente a prova material. Serve, portanto, como prova definitiva da autoria.

Enfim, a incursão da ré nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, está demonstrada e, à míngua da demonstração de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, sua condenação nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Folha de Antecedentes às fls. 229/231 e certidão às fls. 232/233.

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, porém, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do disposto na Súmula 231, do STJ. Logo, a pena intermediária permanece no patamar delineado na etapa anterior - 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível.

Embora a ré realmente seja primária, com bons antecedentes e não existam elementos que denotem se dedicar a atividades criminosas, é de se ver que a substância que transportava é de natureza sofisticada, possui grande poder destrutivo e tem valor elevado no mercado paralelo de drogas.

A natureza da droga, aliada às circunstâncias que permeiam o fornecimento do material que transportaria - com aliciamento de terceiros para ingresso na unidade prisional - denotam mecanismo característico de engrenagem voltada à prática reiterada e profissional, com clara divisão de tarefas, típico de organização criminosa, com a qual a ré estava envolvida, no mínimo, na condição de longa manus.

Assim sendo, verifica-se que o requisito final à caracterização da figura do tráfico privilegiado não está preenchido, obstando a concessão da respectiva

redução de pena.

Embora a ré seja primária, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser necessariamente o fechado, determinado pela quantia de pena imposta e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré MARIA FRANCISCA LIMA DE SOUSA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e pague 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 20/02/2021.

Mantenho as medidas cautelares impostas, visto que a ré assim se encontrou durante a instrução processual e os pressupostos que as determinaram subsistem.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 18 de outubro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito